



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2015.0000249631

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2009691-82.2015.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARCELO SIQUEIRA BUENO, é agravada PAULIANE DA CRUZ CORREA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.

São Paulo, 15 de abril de 2015.

Salles Rossi
Relator
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº: 30.873
Agravado de Instrumento nº: 2009691-82.2015
Comarca: Santos - 1ª Vara
1ª Instância: Processo nº: 400329671/2013
Agte.: Marcelo Siqueira Bueno
Agda.: Pauliane da Cruz Correa

VOTO DO RELATOR

EMENTA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS – Decisão que indeferiu o restabelecimento da visitação paterna – Cabimento – Laudo psicológico indicativo de que as menores sofreram abuso sexual por parte do genitor/agravante – Risco à integridade física e psíquica daquelas – Alegado cerceamento de defesa que se afigura prematuro e, se o caso, deverá ser reapreciado após finda a instrução processual - Decisão mantida – Recurso improvido.

Cuida-se de Agravado de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Suspensão do Direito de Visitas que indeferiu pedido de restabelecimento da visitação paterna.

Inconformado, recorre o agravante, sustentando a necessidade de reforma da r. decisão recorrida, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de resposta, pela psicóloga, de todos os quesitos formulados, o que deve ser feito.

Prossegue o recorrente dizendo que deve ser deferido o restabelecimento da visitação paterna, até mesmo diante da ausência de prova concreta do suposto abuso sexual. Acrescenta que nutre afeto pelas filhas, sendo a recíproca verdadeira, não se justificando o afastamento do convívio



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

entre pai e filhas. Aguarda o provimento recursal, determinando-se a resposta a todos os quesitos, com o restabelecimento urgente da visitação.

O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 1.299/1.302, sem a concessão do efeito postulado.

Contraminuta às fls. 1.305 e seguintes.

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1.312/1.317), pelo improvimento.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Insurge-se o recorrente quanto à r. decisão digitalizada a fls. 1.296 que indeferiu pedido por ele deduzido, visando o restabelecimento da visitação paterna.

Correta a r. decisão recorrida. Fê-lo à luz do laudo psicológico, indicativo de que as menores sofreram abuso sexual por parte do genitor e aqui agravante (fls. 151), cuja subscritora constatou “... *mudanças comportamentais significativas nas crianças compatíveis com as apontadas na literatura nos casos de abuso sexual; sexualidade exacerbada, agressividade, variações de humor, confusão, medo, minimização do ocorrido...*”.

Manifesto, pois, o risco à integridade física e psíquica das menores (atualmente com dez anos de idade), daí porque, ao menos enquanto não encerrada a instrução processual, o restabelecimento da visitação paterna não se justifica.

Em vista disso, o alegado cerceamento de defesa – ao menos neste momento processual – também se afigura prematuro e, se o caso, deverá ser analisado em momento posterior.

Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

inteiros termos.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

SALLES ROSSI

Relator